



PUTUSAN

Nomor : 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Pernyataan Pailit pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah dalam perkara antara :

Ricky W. Rumantir, Warga Negara Indonesia, swasta, laki-laki, lahir di Bogor, pada 21 Juli 1973, yang bertempat tinggal di Vikamas I Blok A-IV No. 3, RT. 009, RW. 005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; pekerjaan Pengusaha, yang guna memenuhi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka PEMOHON telah mendapatkan persetujuan dari: **Devi Fransiska**, Warga Negara Indonesia, swasta, perempuan, lahir di Jakarta, pada 20 Maret 1979, yang bertempat tinggal di Vikamas I Blok A-IV No. 3, RT. 009, RW. 005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selaku istri Pemohon; dalam hal ini diwakili oleh **Kelvin Wibawa, S.H. Dan Yonathan Christian, S.H.** Advokat-advokat dari “LAW OFFICE, SINATRA-INDRIADY & ASSOCIATES”, beralamaat di Rukan Kencana Niaga Blok D1 – 1E Jalan Taman Aries, RT. 006/RW. 006, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat 11620, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Pailit**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Setelah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara ini;
Setelah mendengar Pemohon Pailit dan Para Kreditor Lain
Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Para Kreditor Lain;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2019, dibawah register No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., Permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini, PEMOHON ingin mengajukan Permohonan Kepailitan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah pemilik usaha sandal/toko sandal "PUTRA LARIS" yang berlokasi di JL PERNIAGAAN RAYA, PASAR PERNIAGAAN LT DASAR BLOK B 39-40, TAMBORA JAKARTA BARAT, PEMOHON membuka usaha sandal sejak tahun 2002
2. Bahwa setelah sekian tahun PEMOHON berdagang sandal, PEMOHON sempat membesarkan usahanya, namun sejak tahun 2016, usaha PEMOHON mengalami kemunduran dan menimbulkan kerugian terus menerus.
3. Bahwa guna menunjang kelanjutan usaha maka PEMOHON terpaksa mencari pinjaman kepada pihak bank dan juga kepada teman-teman dan sanak saudara.
4. Bahwa dikarenakan keuntungan atas usaha sandal PEMOHON yang tidak seimbang dengan pengeluaran dan juga pembayaran bunga-bunga pinjaman atas hutang-hutang PEMOHON sehingga hutang PEMOHON semakin hari semakin bertambah besar.
5. Bahwa PEMOHON selama ini bertahan tetap berjualan sandal dengan harapan suatu saat bisa mendapatkan keuntungan yang besar namun faktanya semakin lama PEMOHON bertahan, semakin besar hutang PEMOHON kepada para kreditor karena PEMOHON tidak dapat membayar bunga dan pokok pinjamannya.
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 7 OKTOBER 2019 PEMOHON sudah tidak melanjutkan kegiatan usaha / berdagang lagi, karena sudah tidak sanggup lagi membayar biaya-biaya pengeluaran untuk dan juga tidak ada supplier yang memberikan barang dagangan kepada PEMOHON, dengan demikian maka PEMOHON sama sekali tidak ada pemasukan uang lagi.
7. Bahwa saat ini PEMOHON mempunyai hutang kepada: para supplier, bank, teman-teman, sanak-sanak saudara, kantor pajak, sebagaimana dalam daftar berikut ini:

NO	NAMA KREDITOR	ALAMAT	JUMLAH UTANG
1.	BANK BNI JAMINAN BERUPA: 1 UNIT RUMAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3863/KEDAUNG KALIANGKETGL 11-9-2012 2 UNIT KIOS SIPTU NO. 07.07.0006 TGL 10-4-2012 SHPTU NO. 07.07.0006 TGL 3-8-2012 SIPTU NO. 07.07.0007 TGL 10-4-2012 SHPTU NO. 07.07.0007 TGL 3-8-2012	SKS-JAKARTA KOTA CASA JARDIN RESIDENT BLOK F1 NO 17 A JAKARTA BARAT PUSATGROSIR PERNIAGAAN LANTAI DASAR BLOK B NO	RP 2.800.000.000

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		39-40 JAKARTA BARAT	
NO	KARTU KTREDIT/KTA	NO	JUMLAH HUTANG
1.	UOB	4219 2020 0038 0262	Rp 43.000.000
2.	STANDART CHARTERED	5149 3425 8107 9370	Rp 49.000.000
3.	STANDART CHARTERED an DEVI F	4934 9810 8162 2775	Rp 20.000.000
4.	HSBC	5184 9401 0433 0836	Rp 57.500.000
		4096 7501 4198 5652	
5.	BRI	5188 5602 0424 1604	Rp 25.000.000
6.	DANAMON	5522 3922 1555 3008	Rp 115.000.000
7.	DANAMON an DEVI FRANSISKA	5522 3922 6389 2001	Rp 50.000.000
8.	DBS	4309 8101 0535 0005	Rp 265.000.000
		5121 2122 7597 1153	
		4587 6900 0095 1435	
		5416 1600 7847 6024	
		4374 5000 0016 5596	
		5102 4966 0040 4145	
9.	DBS an DEVI FRANSISKA	7800 811 502 KTA	Rp 89.000.000
		4055 4201 5385 6733	
10.	MANDIRI	5243 2503 0069 5340	Rp 130.000.000
11.	MANDIRI an DEVI FRANSISKA	4137 1960 0168 9391	Rp 87.000.000
12.	BNI	4665 7400 0108 2063	Rp 390.500.000
		5484 1500 2007 7928	
		5241 2500 0006 1563	
		4512 4900 1073 1491	
		4512 4900 1025 9006	
		3563 9300 1050 7052	
13.	BNI SYARIAH	5318 5700 0088 8253	Rp 30.000.000
14.	BNI an DEVI FRANSISKA	4105 0500 0259 3722	Rp 49.500.000
15.	CITIBANK	4140 0920 7311 0959	Rp 150.000.000
		4140 0940 7053 8349	
		7100 639 445 KTA	
16.	PANIN	4377 0010 0109 9600	Rp 40.000.000
17.	MEGA	5242 6100 5445 6978	Rp 130.000.000
		4890 8700 1064 5738	
		4201 9200 8615 2665	
18.	MEGA an DEVI FRANSISKA	4201 9400 8204 4195	Rp 50.000.000
19.	MAYBANK	4423 7403 2216 9006	Rp 10.000.000
20.	MNC	4267 5000 0025 5207	Rp 54.000.000
21.	BCA	1688 7006 8021 6217	Rp 114.000.000
		5432 4877 7021 2112	
22.	PERMATA	5543 0260 0005 8543	Rp 60.000.000
		4617 8581 6062 2836	
23.	BUKOPIN	5268 5301 0709 6002	Rp 8.000.000
24.	BUKOPIN an DEVI FRANSISKA	4211 6801 0431 3190	Rp 15.000.000
25.	CIMB	5481 1702 0148 0033	Rp 157.000.000
		TOTAL	Rp 2.188.500.000
NO	SUPPLIER	ALAMAT	JUMLAH HUTANG
1.	SINAR SURYA ABADI (SPARK)	SUNTER	Rp. 43.310.000*
2.	BUANA	NATALIA : 081703200860	Rp. 50.822.000*
3.	VELO	MUARA KARANG	
		ARIS : 085261601566	Rp. 265.704.818*
4.	SHINTA REF:	TANGERANG	
	CV.TENNAR JAYA ABADI (KING JAYA)	NURYANTO : 08128681400	Rp. 24.109.500*
		BANJAR WIJAYA	
		SHINTA : 081280466197	
		KP.CIBADAK	
		RT.007/RW.001	
		SUKA NAGARA CIKUPA	
		021.226 71 557	
5.	CV. LUBRENE INDONESIA PERKASA	IRWANTO :	Rp. 306.450.000*
6.	ANCOL SHOES	087885741785	Rp. 19.275.000*
		SURABAYA	
7.	INDO JAYA	HERU : 089800883161	Rp. 27.081.000*
		GREEN GARDEN	
8.	CANADA	HERRI : 081314228868	Rp. 40.435.000*
		PERNIAGAAN	
9.	FIALITI	AKIONG : 0857 5433 4400	Rp. 59.456.000*
10.	JAYA MANDIRI (RECORD)	ALEX : 0813 94399246	Rp. 14.642.500*
11.	COMMEX	JUNIARTO :	Rp. 142.486.250*
12.	FORLI	082233404075	Rp. 24.636.000
13.	JEEP	HARIS: 0813 7107 9999	Rp. 16.170.000
14.	KASOGI	YAYANG: 0812 8279 901	Rp. 20.390.000
15.	PT.GOLDEN FOOTWARE INDOTAMA (NEW ERA)	IYAN: 0819 0614 8257	Rp. 135.795.000
		WHELY: 0813 1122 1108	
		APIN: 0813 8932 6306	

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	CV.PACCEKA KARYA		Rp. 345.000.000*
17.	ONTIME		Rp. 53.066.807*
18.	CV.LANCAR MAJU JAYA (ANDO)	ASUI: 0815 1933 0606	Rp. 950.000.000
19.	ONE SHOES	RIDWAN: 0819 3770 4050	Rp. 52.000.000
		ANDI HO: 0812 9912 531	
20.	JEAN & JIMM	IWAN DARMAWANGSA:	Rp. 33.050.000
21.	CIPTA KARYA MANDIRI (MARQUIS)	0896 0702 2363	Rp. 13.000.000
22.	PT.HOKI LANGGENG MAKMUR (YOUKEN)	JULIUS: 0818 883 737	Rp. 9.096.000
23.	UD.ANGKASA JAYA	AHMAD: 0812 9421 2021	Rp. 640.000.000
24.	TREKKER	JERRY: 0812 3533 9043	Rp. 25.000.000
25.	MIKADO	YAYANG: 0816 1101 796	Rp. 17.000.000
26.	UD.CAHAYA PUTRA (RAFA)	ASENG: 0822 9933 8810	Rp. 45.270.000*
27.	SANTIKA	HERRI: 0813 1422 8868	Rp. 62.849.000*
28.	EDI WIJIAN TO REF:	UNTUNG: 0811 859 511	Rp. 250.000.000
	MELATI/UD.MELISA INDAH PRATAMA	CRISTIAN: 08777783 0303	
	MARGARETH/UD.GESS/UD.GAJAH MADA	EDI WIJIAN TO:	
29.	PINARD	0815 1433 8383	Rp. 75.870.000
30.	ATT		Rp. 19.790.100
31.	PT.PRIMA SEJAHTERA INTERNASIONAL	EDIMAN: 0816 849 018	Rp. 27.000.000
32.	ROY	EDI: 0812 9224 144	Rp. 66.000.000
33.	PT.VIOLATAMA INTI SEJATI (LOGGO)	ABUN: 0813 8121 9777	Rp. 22.808.000
		ROY: 0821 1111 8082	
34.	DRAGOBY	ARY WIDODO:	Rp. 2.607.500*
35.	PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (CARVIL)	0812 1239 2093	Rp. 500.000.000
		ABI: 0878 8932 0580	Rp.4.400.170.475
		KASWITA: 0813 8701 6001	
		TOTAL	
	KANTOR PAJAK	PAJAK SEPTEMBER	BELUM
	PEMOHON belum tahu berapa pajak		
	terhutang kepada Kantor Pajak		

8. Bahwa PEMOHON mempunyai piutang sebagai berikut:

NO	CUSTOMER	ALAMAT	JUMLAH PIUTANG
1.	BERKAH BARU	PALEMBANG	Rp. 59.500.000
2.	NASIR	KAPUK	Rp. 9.890.000
3.	HERI	KAMPUNG MELAYU	Rp. 1.322.490
4.	SAHABAT SEJATI	CIPUTAT	Rp. 14.939.000
5.	ENDANG	LAMPUNG	Rp. 140.419.600
6.	FAJAR SUCI	BENGKULU	Rp. 231.914.800
7.	DASRIL	BENGKULU	Rp. 8.736.000
8.	TONI	BENGKULU	Rp. 130.336.588
9.	HERY SABRI	LAMPUNG	Rp. 8.000.000
10.	JONI	CENGKARENG	Rp. 11.797.500
11.	IWAN	PANCONG	Rp. 7.994.360
12.	IWAN	KAMPUNG MELAYU	Rp. 9.437.500
13.	UJANG TOHA	CIKAMPEK	Rp. 8.818.000
14.	TAUFIK	PRIUK	Rp. 9.258.228
15.	HENDRA	TELUK GONG	Rp. 569.000
16.	HENDRA	BOGOR	Rp. 4.129.000
17.	FAIZAL	KAMPUNG MELAYU	Rp. 1.700.000
18.	ANDI	KAMPUNG MELAYU	Rp. 6.126.000
19.	AMAT	TANAH PASIR	Rp. 990.000
20.	IWAN	PASAR ELANG	Rp. 1.039.181
21.	AHMAD	KAMPUNG MELAYU	Rp. 3.800.000
22.	DEWI	BATAM	Rp. 6.985.000
23.	KUNI	PANCONG	Rp. 13.114.585
24.	SAFEI	TANGERANG	Rp. 9.840.000
25.	EDI	CENGKARENG	Rp. 7.217.500
26.	TUKAR	CENGKARENG	Rp. 493.000
27.	HERMAN	CENGKARENG	Rp. 2.217.500
28.	BOB	PANCONG	Rp.15.800.000
29.	DIRMAN	PANCONG	Rp. 4.554.000
30.	ARMEN	KAPUK	RP 3.000.000
31.	WILLY	PALEMBANG	RP 21.095.000
32.	SUWARDI	KAPUK	Rp. 715.000
33.	SARIL	CENGKARENG	Rp. 7.844.000
34.	HENDRY	KAPUK	Rp. 3.316.000
35.	TETHA	CANDRA	Rp.2.850.000
36.	ASMAR	KAPUK	Rp. 1.080.000
37.	MPU	JEMB 5	Rp. 3.925.000
38.	PULLOH	JEM 5	Rp. 971.000
39.	AGUS	JEMB 5	Rp. 231.000
40.	MAIDY : 0852 1957 4596*	CITRA TGR	Rp. 5.376.000
41.	RINAY : 0853 8064 1992*	JEMB 5	Rp. 10.997.000

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	ADRIN 3 : 0812 9567 6637*	JATI JAJAR	Rp. 8.569.000
43.	AMING : 0812 8782 3258*	PRIUK	Rp. 14.840.000
44.	HENDRA: 0821 2344 3085	SOKA	Rp. 9.992.636*
45.	MOZA: 0812 9789 7113	TAMAN KOTA	Rp. 8.433.000*
46.	ADE: 0814 1337 3533	DUTA BUAH	Rp. 2.820.000*
47.	SOLEH: 0852 1655 7970	CENGKARENG	Rp. 6.630.000*
48.	DESI: 0812 8719 758	PS ANYAR	Rp. 4.399.000*
49.	SUNARTI: 0812 9166 0595	KAPUK	Rp. 5.014.000*
50.	ABE: 0813 8207 2323	MENCENG	Rp. 11.142.000*
51.	BUYUNG: 0813 8245 9941	PS ELANG	Rp. 6.748.000*
		PS ELANG	Rp. 12.609.000*
		TOTAL	Rp. 883.535.468

9. Bahwa PEMOHON mempunyai rekening di bank sebagai berikut:

NO	BANK /NO REC	CABANG	SALDO
1.	BCA 5300 148 052	PERNIAGAAN TIMUR	Rp. 900.000
2.	BNI 5210 719 735	ROA MALAKA	Rp. -/+100.000
3.	MANDIRI 115.000.16.03.077	PS PAGI PERNIAGAAN	Rp. 1.500.000
4.	BUKOPIN 430 100 1816	S PARMAN	Rp. -/+ 100.000
5.	MEGA 01 040 00 20 06029 0	ASEMKA	Rp. -/+100.000
6.	BRI 0019 01 032742 50 0	JAKARTA KOTA	Rp. -/+100.000
7.	DANAMON 000 979 0770	PERNIAGAAN TIMUR	Rp. -/+100.000
8.	UOB 4101006101	PETAK BARU	Rp. -/+100.000
9.	BII 1 249 03749 9	KALI BESAR	Rp. -/+100.000
10.	INDEX 112 8 00399 9	PERNIAGAAN	Rp. -/+100.000
11.	PANIN 1492034415	PURI NIAGA	Rp. -/+100.000
12.	MANDIRI 1150005755485	PS PAGI PERNIAGAAN	Rp. 2.000.000
		TOTAL	Rp. -/+ 5.300.000

10. Bahwa PEMOHON saat ini mempunyai harta tetap/asset berupa:

NO	ASSET	ALAMAT	JUMLAH ASSET
1.	1 UNIT RUMAH SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 3863/KEDAUNG KALIANGKE TGL 11-9-2012	CASA JARDIN RESIDENT BLOK F1 NO 17 A JAKARTA BARAT	Rp. 3.500.000.000
2.	2 UNIT KIOS SIPTU NO. 07.07.0006 TGL 10-4-2012 SHPTU NO. 07.07.0006 TGL 3-8-2012 SIPTU NO. 07.07.0007 TGL 10-4-2012 SHPTU NO. 07.07.0007 TGL 3-8-2012	PS.PUSATGROSIR PERNIAGAAN LANTAI DASAR BLOK B NO 39-40 JAKARTA TOTAL	Rp. 1.500.000.000 Rp. 5.000.000.000

11. Bahwa PEMOHON mempunyai tanggungan dua orang anak yang saat ini masih bersekolah yaitu:

- Nama kevin.w.rumantir umur 14 tahun, sekolah menengah pertama kelas 9 dengan biaya uang sekolah Rp. 1.150.000/bln.
- Nama vicent.w.rumantir umur 12 tahun, sekolah menengah pertama kelas 7 dengan biaya uang sekolah Rp.1.150.000/bln.

12. Bahwa PEMOHON mohon perlindungan hukum agar dapat dinyatakan pailit guna mendapatkan kepastian hukum terhadap PEMOHON.

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan PEMOHON dalam status pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Balai Peniggalan Harta selaku kurator atau curator yang disediakan oleh Pengadilan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada harta pailit;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya tersebut, Kreditor Lain I Bank BNI menghadap Kuasanya sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Kreditor lain II UD. Angkasa Jaya, Kreditor Lain III PT Mekar Mega Sentosa, Kreditor Lain IV Yusdi Buhar, dan Kreditor Lain V Harris, masing-masing menghadap kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2019; terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak menghendaki agar sidang dilanjutkan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan dari Pemohon ang atas pembacaan surat Permohonan dari Termohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, atas Permohonan dari Pemohon tersebut, Para Kreditor Lain telah mengajukan tanggapan, sebagaimana tersebut dalam Surat Tanggapannya masing-masing tertanggal 20 September 2019, yang isinya sebagai berikut :

1. UD. Angkasa Jaya

DALAM EKSEPSI :

- 1. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM).**

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON adalah ***kabur dan tidak jelas (Obscurum Libellum)***, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada halaman 1 pada bagian legal standing PEMOHON, pada pokoknya menyatakan PEMOHON bertempat tinggal di Vikamas I Blok A-IV No. 3, RT.009, RW. 005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Akan tetapi secara fakta PEMOHON tidak berada di tempat kediaman sebagaimana dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit, **adapun yang tinggal pada alamat tersebut hanyalah orang tua PEMOHON, sedangkan** PEMOHON tidak pernah berada dan/atau bertempat tinggal dan/atau menetap di alamat yang dicantumkan PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo.

Bahwa mengacu pada Hukum Acara Perdata, dalam hal membuat dan menyusun serta mengajukan gugatan, *legal standing* PEMOHON mutlak untuk dicantumkan; *in cassu* adalah pencantuman alamat PEMOHON, sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 55 huruf b, yang menyatakan:

"Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

1) Yang dimaksud dengan alamat

Menurut hukum sesuai dengan tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat meliputi:

- ***alamat kediaman pokok***
- ***bisa juga alamat kediaman tambahan,***
- ***atau tempat tinggal riil***

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal"

Bahwa mengacu kepada Doktrin Hukum diatas dikaitkan dengan alamat PEMOHON yang dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit, secara jelas dan nyata didalam Permohonan Pernyataan Pailit, pihak PEMOHON telah mencantumkan alamat yang PEMOHON **sendiri tidak bertempat tinggal** disana, hal tersebut akan menjadi ketidakpastian bagi

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



UD. Angkasa Jaya selaku Kreditur Lain dalam mendapatkan kepastian untuk menyelesaikan perkara a quo.

- b. Bahwa didalam Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 1 butir 4 pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan keuntungan atas usaha sandal PEMOHON yang tidak seimbang dengan pengeluaran dan juga pembayaran bunga-bunga pinjaman atas hutang-hutang PEMOHON, sehingga hutang PEMOHON semakin bertambah besar, **akan tetapi** didalam Permohonannya PEMOHON tidak menjelaskan secara prinsip terkait dengan jatuh tempo atas utang-utang dan/atau tagihan-tagihan pihak Kreditur yang telah jatuh tempo, namun demikian pada halaman 2 butir 6 Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada pokoknya menyatakan sejak tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON tidak lagi melakukan kegiatan usaha / berdagang lagi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi pernyataan bagi UD. Angkasa Jaya (Kreditur Lain) adalah :

1. apakah Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON disebabkan karena PEMOHON tidak lagi melakukan kegiatan usaha / berdagang lagi ? **atau**
2. apakah PEMOHON memiliki utang yang sudah jatuh tempo kepada UD. Angkasa Jaya selaku Kreditur Lain?

Bahwa selain hal tersebut diatas, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON juga tidak dapat menjelaskan terkait dengan berapa utang PEMOHON yang telah dilakukan pembayaran kepada Kreditur, sehingga PEMOHON tidak dapat menjelaskan juga sisa utang yang belum dibayarkan oleh PEMOHON sampai saat ini yang belum dibayarkan berapa bulan dan/atau sisanya berapa rupiah. Hal tersebut tidak dapat dijelaskan dalam Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON, sehingga menjadi tidak jelas apakah hutang PEMOHON tersebut sudah benar-benar jatuh Tempo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dipahami, didalam Permohonan Pernyataan Pailit-nya, PEMOHON tidak dapat membuktikan secara sesederhana mungkin terkait dengan utang yang telah jatuh tempo, sehingga dalil dalam Permohonan Pernyataan Pailit-nya untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**, sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 021 K/IN/2002 tanggal 5 Juli 2002** yang menyatakan:

"Perkara permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga ternyata pembuktian tidak sederhana, dan bahkan dapat

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



dikatakan sangat sulit dan rumit. Menghadapi kenyataan dalam persidangan yang demikian itu, maka *judex facti* pada Pengadilan Niaga seharusnya menyatakan bahwa perkara ini **“tidak dapat diterima”**, dengan dasar hukum pada pasal 6 ayat (3) UU No. 4/tahun 1998 (i.c. saat ini telah diubah dengan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004) yang menentukan adanya pembuktian yang sederhana dan cepat untuk perkara-perkara kepailitan”

c. Bahwa selanjutnya, didalam Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON, terkait dengan asset-asset milik PEMOHON hanya dicantumkan asset-asset yang telah dijaminkan oleh pihak Perbankan saja, namun tetapi, asset milik PEMOHON berupa aset bergerak seperti mobil Pribadi, mobil angkut barang/Box, serta barang bergerak lainnya milik PEMOHON **sama sekali TIDAK** dimasukkan sebagai asset milik PEMOHON didalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo, sehingga hal tersebut membuktikan adanya **itikad buruk** PEMOHON terhadap Para Kreditur Konkuren yang tidak memiliki Hak tanggungan dan/atau Hak Jaminan untuk mendapatkan pembayaran dari PEMOHON ;

Berdasarkan hal tersebut maka jelas membuktikan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON secara sukarela (*volunteeer*) telah didasari adanya Itikad Buruk dengan menyembunyikan aset-aset bergerak lainnya, oleh karenanya **Majelis Hakim dapat menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

2. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN PEMOHON BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (**PREMATUR**)

Bahwa UD ANGKASA JAYA selaku Kreditur Lain mendapatkan 2 (dua) Bilyet Giro dari PEMOHON, yakni :

1. Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL 569179 tertanggal pencairan 15 Oktober 2019 senilai Rp. 21.970.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama ERNI HOESIEN ;
2. Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL 569359 tertanggal pencairan 20 Oktober 2019 senilai Rp. 12.340.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama ERNI HOESIEN,

Bahwa kedua Bilyet Giro tersebut ditujukan atas nama ERNI HOESIEN yang merupakan **Isteri Sah** dari THIO HOK LIANG selaku Pemilik UD. ANGKASA JAYA sesuai **Akta Perkawinan No. 4776/II/2002 tanggal 9 Nopember 2002** yang diterbitkan oleh kator Dinas Kependudukan dan

Hal. 9 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sehingga pembayaran Bilyet Giro atas nama tersebut menjadi SAH demi hukum ;

Bahwa kedua Bilyet Giro tersebut telah dicantumkan tanggal pencairannya yakni tanggal 15 Oktober 2019 dan tanggal 20 Oktober 2019, sedangkan Permohonan Pernyataan Pailit diajukan PEMOHON adalah pada tanggal 9 Oktober 2019, halmana membuktikan bahwa utang kepada UD. Angkasa Jaya **belum jatuh tempo** ;

Bahwa seharusnya sebagai Itikad baik PEMOHON untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran utang, PEMOHON tidak serta merta mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan pada tanggal 9 Oktober 2019, hal mana dikarenakan PEMOHON harus menunggu terlebih dahulu tanggal jatuh tempo pencairan kedua Bilyet Giro yang diserahkan kepada UD. Angkasa Jaya, sehingga patut diduga bahwa pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON secara sukarela (volunteer) pada tanggal 9 Oktober 2019 adalah sebagai bentuk itikad buruk dengan maksud menghindari tanggung-jawab melakukan kewajibannya pembayaran utang kepada UD. Angkasa Jaya selaku Kreditur Lain yang sudah diserahkan 2 (dua) Bilyet Giro a quo ;

Bahwa seyogyanya PEMOHON mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo **terhitung setelah tanggal Bilyet Giro yang diterima oleh UD.**

Angkasa Jaya tersebut jatuh tempo, sehingga tindakan PEMOHON mengajukan permohonan Pernyataan Pailit pada tanggal 9 Oktober 2019 adalah PREMATUR, karena diajukan **sebelum tanggal jatuh tempo** pencairan 2 (dua) Bilyet Giro a quo, dengan demikian dapat dipastikan pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang dilakukan oleh PEMOHON pada tanggal 9 Oktober 2019 dapat membuktikan pihak PEMOHON dengan telah sengaja untuk **tidak beritikad baik** untuk melakukan pembayaran utang kepada UD. Angkasa Jaya selaku Kreditur Lain sebagaimana yang telah diberikan oleh PEMOHON dalam bentuk 2 (dua) Bilyet Giro dan telah diberikan kepada UD. Angkasa Jaya selaku Kreditur lain, sehingga, adanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON tertanggal 9 Oktober 2019 aquo telah menimbulkan kerugian materiil bagi UD. Angkasa Jaya.

Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON secara sukarela (volunteer) adalah Prematur, karena dengan **sengaja diajukan sebelum tanggal jatuh tempo** beberapa Nota Penjualan yang diterima oleh UD.

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Angkasa Jaya selaku Kreditur Lain, maka dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON belum waktunya diajukan (*prematur*), sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

Berdasarkan tanggapan didalam eksepsi diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pernyataan Pailit a quo dapat menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa UD. Angkasa Jaya (Kreditur Lain) menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 1 butir 4 pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan keuntungan atas usaha sandal PEMOHON yang tidak seimbang dengan pengeluaran dan juga pembayaran bunga-bunga pinjaman atas hutang-hutang PEMOHON sehingga hutang PEMOHON semakin bertambah besar.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan berdasarkan pada Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL 569179 tertanggal pencairan 15 Oktober 2019 senilai Rp. 21.970.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama ERNI HOESIEN dan Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL 569359 tertanggal pencairan 20 Oktober 2019 senilai Rp. 12.340.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama ERNI HOESIEN, sedangkan Permohonan Pernyataan Pailit diajukan PEMOHON kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan pada tanggal 9 Oktober 2019, hal tersebut membuktikan bahwa utang PEMOHON **belum jatuh tempo** kepada UD. Angkasa Jaya selaku Kreditur Lain ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya PEMOHON harus menunggu adanya utang PEMOHON yang telah jatuh tempo baru dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, hal ini guna untuk membuktikan adanya ketidakmampuan PEMOHON untuk melakukan pembayaran dan/atau penyelesaian atas tagihan dari Kreditur. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut berarti Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON secara sukarela (*volunteer*) belum waktunya diajukan (*prematur*) ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam Perkara Kepailitan, prinsip dasar yang dalam pembuktian adalah harus sesederhana mungkin, akan tetapi didalam perkara aquo alasan-alasan yang dijadikan dasar diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON, **tidak sesederhana** sebagaimana yang seharusnya, dalam hal mana, didalam Permohonan Pernyataan Pailit-nya, PEMOHON tidak dapat

Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



membuktikan adanya hutang PEMOHON yang telah jatuh tempo kepada siapa dan kapan jatuh temponya? Sehingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit oleh PEMOHON sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang - Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

2. Bahwa dengan menunjuk pada uraian-uraian di atas, pertimbangan Judex Factie dengan bertitik pijak pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, maka seyogyanya Pembagian Beban Pembuktian adalah:

- Apakah benar PEMOHON telah memiliki hutang dan/atau tagihan yang telah jatuh tempo ?
- Kepada Siapa hutang dan/atau tagihan PEMOHON telah jatuh tempo ?
- Kapan hutang dan/atau tagihan PEMOHON jatuh tempo ?
- Berapa total hutang dan/atau tagihan PEMOHON yang telah jatuh tempo?

Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, telah terjawab pada uraian sebelumnya baik dalam bagian eksepsi maupun dalam bagian pokok perkara, oleh karenanya pembebanan pembuktian sebagaimana disebutkan di atas -SOR- jelas sangat adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU;**

Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana terurai di atas, jelaslah bahwa PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya hutang dan/atau tagihan yang telah jatuh tempo kepada Para Kreditur yang telah dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON, maka tidak ada alasan hukum



bagi PEMOHON untuk dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Bahwa UD. Angkasa Jaya selaku Kreditur Lain menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 2 butir 6 pada pokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON sudah tidak lagi melanjutkan kegiatan usaha karena sudah tidak sanggup lagi membayar biaya-biaya pengeluaran untuk dan juga tidak ada supplier yang memberikan barang dagangan kepada PEMOHON, dengan demikian maka PEMOHON sama sekali tidak ada pemasukan uang lagi ;

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON menunjukkan adanya itikad buruk dari PEMOHON yang ingin mengelak dari kewajibannya untuk membayarkan hutangnya kepada Kreditur, hal tersebut sebagaimana tertuang didalam dalil PEMOHON yang menyatakan *"PEMOHON sama sekali tidak ada pemasukan uang lagi"*, hal tersebut dikarenakan pada tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON **dengan sengaja** telah menutup toko usaha miliknya, sehingga sangat sulit bagi Kreditur bertemu dengan PEMOHON untuk membicarakan kewajiban PEMOHON kepada UD. Angkasa Jaya.

Bahwa terlebih lagi pada tanggal tanggal 31 Oktober 2019, PEMOHON telah menerima pembayaran dari Konsumen PEMOHON melalui Rekening BCA milik Ricky W. Rumanthir (PEMOHON) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tiba-tiba UD. ANGKASA JAYA selaku Kreditur Lain mendapatkan pemberitahuan adanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON, **PADAHAL** PEMOHON masih mendapatkan pemasukan pembayaran dari Para Konsumen PEMOHON, sehingga diajakannya Permohonan Pernyataan Pailit aquo telah membuktikan adanya itikad buruk dari PEMOHON untuk menghindar dari kewajiban membayar hutangnya kepada Kreditur.

Bahwa selanjutnya, terkait dengan asset milik PEMOHON, dalam hal mana PEMOHON hanya mencantumkan asset-aset yang telah dijamin oleh pihak Perbankan saja, akan tetapi, disatu sisi asset PEMOHON berupa Kendaraan Pribadi Milik PEMOHON yang tidak dimasukkan, sehingga hal tersebut seolah-olah PEMOHON menyatakan antara Utang dan/atau Tagihan PEMOHON dengan Asset PEMOHON tidak seimbang, dari dan karenanya telah membuktikan adanya itikad buruk dari PEMOHON untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON,

Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



maka sudah dapat dipastikan Para Kreditur khususnya UD. ANGKASA JAYA tidak akan mendapatkan kepastian hukum dalam mempertahankan haknya (i.c. tidak dapat mengajukan tagihan atas Piutang selaku Kreditur dari PEMOHON), hal mana dikarenakan telah muncul itikad buruk PEMOHON dengan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara aquo agar dapat dengan mudah menghindari dari kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran utang dan/atau tagihan kepada Para Kreditur.

4. Bahwa UD. ANGKASA JAYA (Kreditur Lain) menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 9 butir 12 pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON mohon mendapatkan perlindungan hukum dengan dinyatakan Pailit guna kepastian hukum PEMOHON, dengan alasan bahwa berdasarkan pada Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL 569179 tertanggal pencairan 15 Oktober 2019 senilai Rp.21.970.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama ERNI HOESIEN Jo. Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL 569359 tertanggal pencairan 20 Oktober 2019 senilai Rp.12.340.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama ERNI HOESIEN telah menunjukkan bahwa utang PEMOHON kepada UD. Angkasa jaya **belum jatuh tempo** pada saat Permohonan Pernyataan Pailit diajukan pada tanggal 09 Oktober 2019.

Sehingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit oleh PEMOHON **secara sukarela (volunteer)** telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang - Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka UD. ANGKASA JAYA (KREDITUR LAIN) memohon kepada Majelis Hakim



Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi UD. ANGKASA JAYA (KREDITUR LAIN) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A T A U

Apabila Majelis Hakim aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

2. PT. MEKAR NIAGA SENTOSA

DALAM EKSEPSI :

1. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*).

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON adalah ***kabur dan tidak jelas (Obscurum Libellum)***, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada halaman 1 pada bagian legal standing PEMOHON, pada pokoknya menyatakan PEMOHON bertempat tinggal di Vikamas I Blok A-IV No. 3, RT.009, RW. 005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Akan tetapi secara fakta PEMOHON tidak berada di tempat kediaman sebagaimana dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit, **adapun yang tinggal pada alamat tersebut hanyalah orang tua PEMOHON, sedangkan** PEMOHON tidak pernah berada dan/atau bertempat tinggal dan/atau menetap di alamat yang dicantumkan PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo.

Bahwa mengacu pada Hukum Acara Perdata, dalam hal membuat dan menyusun serta mengajukan gugatan, *legal standing* PEMOHON mutlak untuk dicantumkan; *in cassu* adalah pencantuman alamat PEMOHON, sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH.,

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 55 huruf b, yang menyatakan:

"Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

2) Yang dimaksud dengan alamat

Menurut hukum sesuai dengan tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat meliputi:

- **alamat kediaman pokok**
- **bisa juga alamat kediaman tambahan,**
- **atau tempat tinggal riil**

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal"

Bahwa mengacu kepada Doktrin Hukum diatas dikaitkan dengan alamat PEMOHON yang dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit, secara jelas dan nyata didalam Permohonan Pernyataan Pailit, pihak PEMOHON telah mencantumkan alamat yang PEMOHON **sendiri tidak bertempat tinggal** disana, hal tersebut akan menjadi ketidakpastian bagi PT. MEKAR NIAGA SENTOSA selaku Kreditur Lain mendapatkan kepastian untuk menyelesaikan perkara a quo.

b. Bahwa didalam Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 1 butir 4 pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan keuntungan atas usaha sandal PEMOHON yang tidak seimbang dengan pengeluaran dan juga pembayaran bunga-bunga pinjaman atas hutang-hutang PEMOHON sehingga hutang PEMOHON semakin bertambah besar, akan tetapi didalam Permohonannya PEMOHON tidak menjelaskan secara prinsip terkait dengan jatuh tempo atas utang-utang dan/atau tagihan-tagihan pihak Kreditur yang telah mengalami jatuh tempo, namun demikian pada halaman 2 butir 6 Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada pokoknya menyatakan sejak tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON tidak lagi melakukan kegiatan usaha / berdagang lagi. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi pernyataan bagi PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (KREDITUR LAIN) adalah :

1. apakah Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON disebabkan karena PEMOHON tidak lagi melakukan kegiatan usaha / berdagang lagi ? **ATAU**

Hal. 16 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



2. apakah PEMOHON memiliki utang yang sudah jatuh tempo kepada PT. MEKAR NIAGA SENTOSA ?

Bahwa selain hal tersebut diatas, Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON juga tidak dapat menjelaskan terkait dengan berapa utang PEMOHON yang telah dilakukan pembayaran kepada Kreditur, sehingga PEMOHON tidak dapat menjelaskan juga sisa utang yang belum dibayarkan oleh PEMOHON sampai saat ini yang belum dibayarkan berapa bulan dan atau sisanya berapa rupiah. Hal tersebut tidak dapat dijelaskan dalam Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON, sehingga menjadi tidak jelas apakah hutang tersebut sudah benar-benar jatuh Tempo ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dipahami, didalam Permohonan Pernyataan Pailit-nya, PEMOHON tidak dapat membuktikan secara sederhana mungkin terkait dengan utang yang telah jatuh tempo, sehingga dalil yang diajukan PEMOHON didalam Permohonan Pernyataan Pailit-nya **sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**, hal mana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 021 K/N/2002 tanggal 5 Juli 2002** yang menyatakan:

*"Perkara permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga **ternyata pembuktian tidak sederhana, dan bahkan dapat dikatakan sangat sulit dan rumit. Menghadapi kenyataan dalam persidangan yang demikian itu, maka judex facti pada Pengadilan Niaga seharusnya menyatakan bahwa perkara ini "tidak dapat diterima"**, dengan dasar hukum pada pasal 6 ayat (3) UU No. 4/tahun 1998 (i.c. saat ini telah diubah dengan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004) yang menentukan adanya pembuktian yang sederhana dan cepat untuk perkara-perkara kepailitan"*

c. Bahwa selain hal tersebut diatas, didalam Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON, terkait dengan Asset PEMOHON hanya dicantumkan asset-aset yang telah dijamin oleh pihak Perbankan saja, namun tetapi, asset milik PEMOHON berupa aset bergerak seperti beberapa mobil Pribadi serta mobil angkut barang **sama-sekali TIDAK** dimasukkan sebagai asset milik PEMOHON didalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo, sehingga hal tersebut membuktikan adanya **itikad buruk** PEMOHON terhadap Para Kreditur Konkuren yang tidak memiliki hak tanggungan dan/atau Jaminan untuk mendapatkan pembayaran dari PEMOHON ;

Hal. 17 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Berdasarkan hal tersebut maka jelas membuktikan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON secara sukarela (*volunteeer*) telah didasari adanya Itikad Buruk dengan menyembunyikan aset-aset bergerak lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN PEMOHON BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (PREMATUR).

Bahwa atas pesanan yang diajukan oleh PEMOHON kepada PT. MEKAR NIAGA SENTOSA selaku Kreditur Lain, maka PT. MEKAR NIAGA SENTOSA selaku Kreditur Lain telah mengirimkan beberapa Nota Penjualan kepada PEMOHON, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008680 Tertanggal 02 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 862.663.68 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga koma enam ratus delapan rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 Oktober 2019 ;**
- 2) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008681 Tertanggal 02 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 5.621.468.16 (lima juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan koma enam belas rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 Oktober 2019 ;**
- 3) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008685 Tertanggal 02 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 5.802.493.44 (lima juta delapan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma empat empat rupiah), **yang tanggal Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 Oktober 2019;**
- 4) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008784 Tertanggal 04 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp.3.956.482.56 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua koma lima puluh enam rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 19 Oktober 2019;**
- 5) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008974 Tertanggal 11 Juli 2019 dengan Nilai Rp1.785.669.12 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan koma dua belas rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 26 Oktober 2019;**
- 6) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009043 Tertanggal : 12 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 3.721.075.20 (tiga juta tujuh ratus

Hal. 18 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



dua puluh satu ribu tujuh puluh lima koma dua puluh rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 27 Oktober 2019;**

- 7) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009159 Tertanggal 16 Juli 2019, dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 1.318.800.00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 31 Oktober 2019;**
- 8) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009160 Tertanggal 16 Juli 2019, dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 7.216.427.52 (tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh tujuh koma lima puluh dua rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 31 Oktober 2019;**
- 9) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009233 Tertanggal 17 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 1.488.430.08 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh koma delapan rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 01 November 2019;**
- 10) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009289 Tertanggal 18 Juli 2019, dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 12.939.955.20 (dua belas juta Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 02 November 2019;**
- 11) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009347 Tertanggal 19 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 2.976.860.16 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma enam belas rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 03 November 2019;**
- 12) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009429 Tertanggal 23 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 3.839.523.84 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga koma delapan puluh empat rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 07 November 2019;**
- 13) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009695 Tertanggal 01 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 7.442.150.40 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh koma empat puluh rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 16 November 2019;**
- 14) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009752 Tertanggal : 02 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 2.454.643.20 (dua juta empat

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga koma dua puluh rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 November 2019;**

15) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009753 Tertanggal 02 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 3.721.075.20 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh lima koma dua puluh rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 November 2019;**

16) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009754 Tertanggal 02 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 1.054.739.20 (satu juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 November 2019;**

17) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009844 Tertanggal 06 Agustus 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 5.801.003.52 (lima juta delapan ratus satu ribu tiga koma lima puluh dua rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 21 November 2019;**

18) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/010108 Tertanggal 14 Agustus 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 8.255.646.72 (delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam koma tujuh dua), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 29 November 2019;**

19) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/0104460 Tertanggal 27 Agustus 2019 dengan Nilai Tagihan Sebesar Rp. 8.379.310.08 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus sepuluh koma delapan), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 12 Desember 2019;**

Bahwa seluruh Nota Penjualan sebagaimana tersebut diatas dicantumkan tanggal jatuh temponya setelah Permohonan Pernyataan Pailit diajukan PEMOHON kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 9 Oktober 2019, hal tersebut membuktikan bahwa utang PEMOHON **belum jatuh tempo** kepada PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (KREDITUR LAIN).

Bahwa sekalipun seluruh Nota Penjualan tersebut telah pula dicantumkan tanggal pencairannya, **akan tetapi** Permohonan Pernyataan Pailit diajukan PEMOHON kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan pada tanggal 9 Oktober 2019, **seharusnya** sebagai Itikad baik PEMOHON untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



pembayaran utang, PEMOHON tidak serta merta mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan pada tanggal 9 Oktober 2019, hal mana dikarenakan PEMOHON harus menunggu terlebih dahulu jatuh tempo atas tagihan-tagihan yang diajukan oleh PT. MEKAR NIAGA SENTOSA, dari dan karenanya, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2019 adalah sebagai bentuk itikad buruk PEMOHON untuk menghindari kewajibannya melakukan pembayaran utang kepada PT. MEKAR NIAGA SENTOSA selaku Kreditur Lain, PADAHAL secara fakta utang PEMOHON kepada PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (Kreditur Lain) **belum jatuh tempo.**

Bahwa apabila PEMOHON tetap menginginkan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit aquo, seharusnya PEMOHON mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit aquo **terhitung setelah tanggal tagihan Nota-Nota Penjualan tersebut jatuh tempo,** dengan demikian dapat dipastikan pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang dilakukan oleh PEMOHON pada tanggal 9 Oktober 2019 telah membuktikan pihak PEMOHON dengan telah sengaja untuk **tidak beritikad baik** dalam melakukan pembayaran utang kepada PT. MEKAR NIAGA SENTOSA selaku Kreditur Lain, sehingga dengan adanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON tertanggal 9 Oktober 2019 aquo telah menimbulkan kerugian materiil bagi Kreditur Lain khususnya PT. MEKAR NIAGA SENTOSA.

Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON secara sukarela (volunteer) adalah Prematur, karena dengan sengaja diajukan sebelum tanggal jatuh tempo Nota Penjualan yang diterima oleh PT. Mekar Niaga Sentosa selaku Kreditur Lain, maka dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON belum waktunya diajukan (*prematur*), sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan tanggapan didalam eksepsi diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pernyataan Pailit a quo dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (KREDITUR LAIN) menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 1 butir 4 pada

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan keuntungan atas usaha sandal PEMOHON yang tidak seimbang dengan pengeluaran dan juga pembayaran bunga-bunga pinjaman atas hutang-hutang PEMOHON sehingga hutang PEMOHON semakin bertambah besar.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan berdasarkan pada:

- 1) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008680 Tertanggal 02 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 862.663.68 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga koma enam ratus delapan rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 Oktober 2019;**
- 2) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008681 Tertanggal 02 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 5.621.468.16 (lima juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan koma enam belas rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 Oktober 2019;**
- 3) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008685 Tertanggal 02 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 5.802.493.44 (lima juta delapan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma empat empat rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 Oktober 2019;**
- 4) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008784 Tertanggal 04 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 3.956.482.56 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua koma lima puluh enam rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 19 Oktober 2019;**
- 5) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008974 Tertanggal 11 Juli 2019 dengan Nilai Rp. 1.785.669.12 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan koma dua belas rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 26 Oktober 2019;**
- 6) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009043 Tertanggal : 12 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 3.721.075.20 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh lima koma dua puluh rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 27 Oktober 2019;**
- 7) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009159 Tertanggal 16 Juli 2019, dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 1.318.800.00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 31 Oktober 2019;**
- 8) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009160 Tertanggal 16 Juli 2019, dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 7.216.427.52 (tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh tujuh koma lima puluh dua

Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



- rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 31 Oktober 2019:**
- 9) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009233 Tertanggal 17 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 1.488.430.08 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh koma delapan rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 01 November 2019:**
- 10) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009289 Tertanggal 18 Juli 2019, dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 12.939.955.20 (dua belas juta Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 02 November 2019:**
- 11) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009347 Tertanggal 19 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 2.976.860.16 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma enam belas rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 03 November 2019:**
- 12) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009429 Tertanggal 23 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 3.839.523.84 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga koma delapan puluh empat rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 07 November 2019:**
- 13) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009695 Tertanggal 01 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 7.442.150.40 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh koma empat puluh rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 16 November 2019:**
- 14) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009752 Tertanggal : 02 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 2.454.643.20 (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga koma dua puluh rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 November 2019:**
- 15) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009753 Tertanggal 02 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 3.721.075.20 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh lima koma dua puluh rupiah) , **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 November 2019:**
- 16) Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009754 Tertanggal 02 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 1.054.739.20 (satu juta lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma dua puluh rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 November 2019:**

Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



17)Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009844 Tertanggal 06 Agustus 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 5.801.003.52 (lima juta delapan ratus satu ribu tiga koma lima puluh dua rupiah), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 21 November 2019;**

18)Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/010108 Tertanggal 14 Agustus 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 8.255.646.72 (delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam koma tujuh dua), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 29 November 2019;**

19)Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/0104460 Tertanggal 27 Agustus 2019 dengan Nilai Tagihan Sebesar Rp. 8.379.310.08 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus sepuluh koma delapan), **yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 12 Desember 2019;**

Berdasarkan seluruh Nota Penjualan tersebut diatas, maka telah membuktikan bahwa tanggal jatuh tempo jauh sebelum PEMOHON mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2019, hal tersebut menandakan bahwa utang PEMOHON **belum jatuh tempo** kepada PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (KREDITUR LAIN).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya PEMOHON harus menunggu adanya utang PEMOHON yang telah jatuh tempo, baru PEMOHON dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, hal ini guna untuk membuktikan adanya ketidakmampuan PEMOHON untuk melakukan pembayaran dan/atau penyelesaian atas tagihan dari Kreditur. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut berarti Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON masih belum waktunya diajukan (*prematur*), karena **harus menunggu** dan/atau adanya tagihan yang telah jatuh tempo.

Bahwa oleh karenanya dapat dipahami bahwa dalam Perkara Kepailitan, prinsip dasar yang dalam pembuktian adalah harus sesederhana mungkin, akan tetapi didalam perkara aquo alasan-alasan yang dijadikan dasar diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON, **tidak sesederhana** sebagaimana yang seharusnya, dalam hal mana, didalam Permohonan Pernyataan Pailit-nya, PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya hutang PEMOHON yang telah jatuh tempo kepada siapa dan kapan jatuh temponya? Sehingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit oleh PEMOHON sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang - Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”), yang masing-masing menyatakan:

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

2. Bahwa dengan menunjuk pada uraian-uraian di atas, pertimbangan Judex Factie dengan bertitik pijak pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, maka seyogyanya Pembagian Beban Pembuktian adalah:

- Apakah benar PEMOHON telah memiliki hutang dan/atau tagihan yang telah jatuh tempo ?
- Kepada Siapa hutang dan/atau tagihan PEMOHON telah jatuh tempo ?
- Kapan hutang dan/atau tagihan PEMOHON jatuh tempo ?
- Berapa total hutang dan/atau tagihan PEMOHON yang telah jatuh tempo?

Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, telah terjawab pada uraian sebelumnya baik dalam bagian eksepsi maupun dalam bagian pokok perkara, oleh karenanya pembebanan pembuktian sebagaimana disebutkan di atas -SOR- jelas sangat adil dan proporsional serta sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU;

Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana terurai di atas, jelaslah bahwa PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya hutang dan/atau tagihan yang telah jatuh tempo kepada Para Kreditur yang telah dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON, maka tidak ada alasan hukum bagi PEMOHON untuk dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Bahwa PT. MEKAR NIAGA SENTOSA selaku KREDITUR LAIN menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 2 butir 6 pada pokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON sudah tidak lagi melanjutkan kegiatan usaha karena sudah tidak sanggup lagi membayar biaya-biaya pengeluaran untuk dan juga tidak ada

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



supplier yang memberikan barang dagangan kepada PEMOHON, dengan demikian maka PEMOHON sama sekali tidak ada pemasukan uang lagi.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON menunjukkan adanya itikad buruk dari PEMOHON yang ingin mengelak dari kewajibannya untuk membayarkan hutangnya kepada Kreditur dengan dalil *"PEMOHON sama sekali tidak ada pemasukan uang lagi"*, hal tersebut dikarenakan pada tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON memang dengan sengaja telah menutup toko usaha miliknya, sehingga sangat sulit bagi Kreditur bertemu dengan PEMOHON untuk membicarakan kewajiban PEMOHON kepada PT. MEKAR NIAGA SENTOSA.

Bahwa terlebih lagi pada tanggal tanggal 31 Oktober 2019, PEMOHON telah menerima pembayaran dari Konsumen PEMOHON melalui Rekening BCA milik Ricky W. Rumantir (PEMOHON) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tiba-tiba PT. MEKAR NIAGA SENTOSA selaku Kreditur Lain mendapatkan pemberitahuan adanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON, **PADAHAL** PEMOHON masih mendapatkan pemasukan uang dari Para Konsumen PEMOHON, sehingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit aquo telah membuktikan adanya itikad buruk dari PEMOHON untuk menghindar dari kewajiban membayar hutangnya kepada Kreditur.

Bahwa selanjutnya, terkait dengan asset milik PEMOHON, dalam hal mana PEMOHON hanya mencantumkan asset-aset yang telah dijamin oleh pihak Perbankan saja, akan tetapi, disatu sisi asset PEMOHON berupa Kendaraan Pribadi Milik PEMOHON yang tidak dimasukkan, sehingga hal tersebut seolah-olah PEMOHON menyatakan antara Utang dan/atau Tagihan PEMOHON dengan Asset PEMOHON tidak seimbang, dari dan karenanya telah membuktikan adanya itikad buruk dari PEMOHON untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan aquo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila majelis hakim aquo mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON, maka dengan demikian sudah dapat dipastikan Para Kreditur khususnya PT. MEKAR NIAGA SENTOSA tidak akan mendapatkan kepastian hukum dalam mempertahankan haknya (i.c. tidak dapat mengajukan tagihan atas Piutang selaku Kreditur dari PEMOHON), hal mana dikarenakan telah muncul itikad buruk dari PEMOHON dengan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara aquo.

4. Bahwa PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (KREDITUR LAIN) menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 9 butir 12 pada

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON mohon mendapatkan perlindungan hukum dengan dinyatakan pailit guna kepastian hukum PEMOHON.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan, itikad buruk PEMOHON semakin terlihat dengan jelas dengan adanya Permohonan Pernyataan Pailit aquo seolah-olah PEMOHON menghindari dari adanya kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh hutang-hutang PEMOHON, **terlebih lagi** berdasarkan pada seluruh Nota Penjualan PT. MEKAR JAYA SENTOSA selaku Kreditur Lain telah menunjukkan bahwa utang PEMOHON kepada PT. MEKAR NIAGA SENTOSA **belum jatuh tempo** pada saat Permohonan Pernyataan Pailit diajukan pada tanggal 09 Oktober 2019.

Sehingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit oleh PEMOHON sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang - Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**"), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (KREDITUR LAIN) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi PT. MEKAR NIAGA SENTOSA (KREDITUR LAIN) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A T A U

Apabila Majelis Hakim *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. YUSDY BUHARI

DALAM EKSEPSI :

1. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*).

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON adalah ***kabur dan tidak jelas (Obscurum Libellum)***, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada halaman 1 pada bagian legal standing PEMOHON, pada pokoknya menyatakan PEMOHON bertempat tinggal di Vikamas I Blok A-IV No. 3, RT.009, RW. 005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Akan tetapi secara fakta PEMOHON tidak berada di tempat kediaman sebagaimana dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit, **adapun yang tinggal pada alamat tersebut hanyalah orang tua PEMOHON, sedangkan** PEMOHON tidak pernah berada dan/atau bertempat tinggal dan/atau menetap dialamat yang dicantumkan PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo.

Bahwa mengacu pada Hukum Acara Perdata, dalam hal membuat dan menyusun serta mengajukan gugatan, *legal standing* PEMOHON mutlak untuk dicantumkan; *in cassu* adalah pencantuman alamat PEMOHON, sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 55 huruf b, yang menyatakan:

"Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

1) Yang dimaksud dengan alamat

Menurut hukum sesuai dengan tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat meliputi:

- ***alamat kediaman pokok***
- ***bisa juga alamat kediaman tambahan,***
- ***atau tempat tinggal riil***

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal"

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengacu kepada Doktrin Hukum diatas dikaitkan dengan alamat PEMOHON yang dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit, secara jelas dan nyata didalam Permohonan Pernyataan Pailit, pihak PEMOHON telah mencantumkan alamat yang PEMOHON sendiri tidak bertempat tinggal disana, hal tersebut akan menjadi ketidakpastian bagi YUSDY BUHARI selaku Kreditur Lain dalam mendapatkan kepastian untuk menyelesaikan perkara a quo.

- b. Bahwa didalam Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 1 butir 4 pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan keuntungan atas usaha sandal PEMOHON yang tidak seimbang dengan pengeluaran dan juga pembayaran bunga-bunga pinjaman atas hutang-hutang PEMOHON sehingga hutang PEMOHON semakin bertambah besar, akan tetapi didalam Permohonannya PEMOHON tidak menjelaskan secara prinsip terkait dengan jatuh tempo atas utang-utang dan/atau tagihan-tagihan pihak Kreditur yang telah mengalami jatuh tempo, namun demikian pada halaman 2 butir 6 Permohonan Pernyataan Pailit pada pokoknya menyatakan sejak tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON tidak lagi melakukan kegiatan usaha / berdagang lagi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi pernyataan bagi YUSDY BUHARI (KREDITUR LAIN) adalah :

1. apakah Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON disebabkan karena PEMOHON tidak lagi melakukan kegiatan usaha / berdagang lagi ? ;
2. apakah PEMOHON memiliki utang yang sudah jatuh tempo kepada YUSDY BUHARI selaku Kreditur Lain ? ;

Bahwa selain hal tersebut diatas, Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON juga tidak dapat menjelaskan terkait dengan berapa utang PEMOHON yang telah dilakukan pembayaran kepada Kreditur, sehingga PEMOHON tidak dapat menjelaskan juga sisa utang yang belum dibayarkan oleh PEMOHON sampai saat ini yang belum dibayarkan berapa bulan dan atau sisanya berapa rupiah. Hal tersebut tidak dapat dijelaskan dalam Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON, sehingga menjadi tidak jelas apakah hutang tersebut sudah benar-benar jatuh Tempo.

Bahwa hal tersebut diatas, maka dapat dipahami, didalam Permohonan Pernyataan Pailit-nya, PEMOHON tidak dapat membuktikan secara sederhana mungkin terkait dengan utang yang telah jatuh tempo, yang dengan demikian dalil yang diajukan PEMOHON didalam Permohonan Pernyataan Pailit-nya sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal mana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 021 K/N/2002 tanggal 5 Juli 2002** yang menyatakan:

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



*“Perkara permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga ternyata pembuktian tidak sederhana, dan bahkan dapat dikatakan sangat sulit dan rumit. Menghadapi kenyataan dalam persidangan yang demikian itu, maka judex facti pada Pengadilan Niaga seharusnya menyatakan bahwa perkara ini **“tidak dapat diterima”**, dengan dasar hukum pada pasal 6 ayat (3) UU No. 4/tahun 1998 (i.c. saat ini telah diubah dengan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004) yang menentukan adanya pembuktian yang sederhana dan cepat untuk perkara-perkara kepailitan”*

- c. Bahwa selain hal tersebut diatas, didalam Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON, terkait dengan Asset PEMOHON hanya dicantumkan asset-aset yang telah dijaminan oleh pihak Perbankan saja, namun asset milik PEMOHON berupa aset bergerak seperti mobil Pribadi, mobil angkut barang/Box, serta benda bergerak lainnya milik PEMOHON sama-sama **TIDAK** dimasukkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo, sehingga hal tersebut membuktikan adanya **itikad buruk** PEMOHON terhadap Para Kreditur Konkuren yang tidak memiliki hak tanggungan dan/atau Jaminan untuk mendapatkan pembayaran dari PEMOHON ;

Berdasarkan hal tersebut maka jelas membuktikan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON secara sukarela (volunteer) telah didasari adanya Itikad Buruk dengan menyembunyikan aset-aset bergerak lain seperti mobil-mobil pribadi, mobil angkut barang/box serta aset lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN PEMOHON BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (**PREMATUR**).

Bahwa YUSDY BUHARI selaku Kreditur Lain telah mendapatkan 5 (lima) Bilyet Giro dari PEMOHON, yakni :

- 1) Bilyet Giro Nomor : SL 166104 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 15 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 2) Bilyet Giro Nomor : SL 166105 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 20 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 3) Bilyet Giro Nomor : SL 166106 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 25 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



- 4) Bilyet Giro Nomor : SL 166115 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 30 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 34.720.000,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh rupiah);
- 5) Bilyet Giro Nomor : QL 569361 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 15 November 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Bahwa ke-5 (lima) Bilyet Giro tersebut telah pula dicantumkan tanggal pencairannya yakni tanggal 15 Oktober 2019 dan tanggal 20 Oktober 2019, sedangkan Permohonan Pernyataan Pailit diajukan PEMOHON kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan pada tanggal 9 Oktober 2019, seharusnya sebagai Itikad baik PEMOHON untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran utang, PEMOHON tidak serta merta mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan pada tanggal 9 Oktober 2019, hal mana dikarenakan PEMOHON harus menunggu terlebih dahulu jatuh tempo atas tagihan-tagihan yang diajukan oleh YUSDY BUHARI, dari dan karenanya, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Oktober 2019 adalah sebagai bentuk itikad buruk PEMOHON untuk menghindari kewajibannya melakukan pembayaran utang kepada YUSDY BUHARI selaku Kreditur Lain, PADAHAL secara fakta utang PEMOHON kepada YUSDY BUHARI (Kreditur Lain) **belum jatuh tempo.**

Bahwa apabila PEMOHON tetap menginginkan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit aquo, seharusnya PEMOHON mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit aquo terhitung setelah tanggal Bilyet Giro tersebut jatuh tempo, dengan demikian dapat dipastikan pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang dilakukan oleh PEMOHON pada tanggal 9 Oktober 2019 dapat membuktikan pihak PEMOHON dengan telah sengaja untuk **tidak beritikad baik** dalam melakukan pembayaran utang kepada YUSDY BUHARI selaku Kreditur Lain sebagaimana yang telah diberikan oleh PEMOHON dalam bentuk 5 (lima) Bilyet Giro dan telah diberikan kepada YUSDY BUHARI selaku Kreditur lain, sehingga, adanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON tertanggal 9 Oktober 2019 a quo telah menimbulkan kerugian materiil bagi YUSDY BUHARI selaku Kreditur Lain.

Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON secara sukarela (*volunteer*) adalah Prematur, karena dengan sengaja diajukan sebelum tanggal pencairan kelima Bilyet Giro yang diterima oleh YUSDY BUHARI selaku Kreditur Lain, maka dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON belum waktunya

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



diajukan (*prematur*), sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan tanggapan didalam eksepsi diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pernyataan Pailit a quo dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa YUSDY BUHARI (KREDITUR LAIN) menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 1 butir 4 pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan keuntungan atas usaha sandal PEMOHON yang tidak seimbang dengan pengeluaran dan juga pembayaran bunga-bunga pinjaman atas hutang-hutang PEMOHON sehingga hutang PEMOHON semakin bertambah besar.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan berdasarkan pada:

- 1) Bilyet Giro Nomor : SL 166104 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 15 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 2) Bilyet Giro Nomor : SL 166105 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 20 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 3) Bilyet Giro Nomor : SL 166106 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 25 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 4) Bilyet Giro Nomor : SL 166115 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 30 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 34.720.000,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh rupiah);
- 5) Bilyet Giro Nomor : QL 569361 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 15 November 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan kelima Bilyet Giro tersebut diatas, maka Permohonan Pernyataan Pailit diajukan PEMOHON kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diajukan pada tanggal 9 Oktober 2019, PADAHAL pada saat Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh PEMOHON tertanggal 9 Oktober 2019, utang PEMOHON **belum jatuh tempo** kepada YUSDY BUHARI (KREDITUR LAIN). Bahwa seharusnya PEMOHON harus menunggu adanya utang PEMOHON yang telah jatuh tempo baru dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, hal ini guna untuk membuktikan adanya ketidakmampuan PEMOHON untuk melakukan pembayaran dan/atau penyelesaian atas tagihan dari Kreditur. Oleh karenanya

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



berdasarkan hal tersebut berarti Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON masih belum waktunya diajukan (*prematur*) ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam Perkara Kepailitan, prinsip dasar yang dalam pembuktian adalah harus sesederhana mungkin, akan tetapi didalam perkara aquo alasan-alasan yang dijadikan dasar diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON, **tidak sesederhana** sebagaimana yang seharusnya, dalam hal mana, didalam Permohonan Pernyataan Pailit-nya, PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya hutang PEMOHON yang telah jatuh tempo kepada siapa dan kapan jatuh temponya? Sehingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit oleh PEMOHON sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang - Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

2. Bahwa dengan menunjuk pada uraian-uraian di atas, pertimbangan Judex Factie sudah sepatutnya dengan bertitik pijak pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, maka seyogyanya Pembagian Beban Pembuktian adalah:

- Apakah benar PEMOHON telah memiliki hutang dan/atau tagihan yang telah jatuh tempo ?
- Kepada Siapa hutang dan/atau tagihan PEMOHON telah jatuh tempo ?
- Kapan hutang dan/atau tagihan PEMOHON jatuh tempo ?
- Berapa total hutang dan/atau tagihan PEMOHON yang telah jatuh tempo ?

Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, telah terjawab pada uraian sebelumnya baik dalam bagian eksepsi maupun dalam bagian pokok perkara, oleh karenanya pembebanan pembuktian sebagaimana disebutkan di atas -SOR- jelas sangat adil dan proporsional serta sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU;

Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana terurai di atas, jelaslah bahwa PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya hutang dan/atau tagihan yang telah jatuh tempo kepada Para Kreditur yang telah dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan

Hal. 33 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pailit PEMOHON, maka tidak ada alasan hukum bagi PEMOHON untuk dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Bahwa YUSDY BUHARI selaku KREDITUR LAIN menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 2 butir 6 pada pokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON sudah tidak lagi melanjutkan kegiatan usaha karena sudah tidak sanggup lagi membayar biaya-biaya pengeluaran untuk dan juga tidak ada supplier yang memberikan barang dagangan kepada PEMOHON, dengan demikian maka PEMOHON sama sekali tidak ada pemasukan uang lagi.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON menunjukkan adanya itikad buruk dari PEMOHON yang ingin mengelak dari kewajibannya untuk membayarkan hutangnya kepada Kreditur dengan dalil *"PEMOHON sama sekali tidak ada pemasukan uang lagi"*, hal tersebut dikarenakan pada tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON memang dengan sengaja telah menutup toko usaha miliknya, sehingga sangat sulit bagi Kreditur bertemu dengan PEMOHON untuk membicarakan kewajiban PEMOHON kepada YUSDY BUHARI. Bahwa terlebih lagi pada tanggal 31 Oktober 2019, PEMOHON telah menerima pembayaran dari Konsumen PEMOHON melalui Rekening BCA milik Ricky W. Rumantir (PEMOHON) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tiba-tiba PT. MEKAR NIAGA SENTOSA selaku Kreditur Lain mendapatkan pemberitahuan adanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON, **PADAHAL** PEMOHON masih mendapatkan pemasukan dari Para Konsumen PEMOHON, sehingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit aquo telah membuktikan adanya itikad buruk dari PEMOHON untuk menghindari kewajiban membayar hutangnya kepada Kreditur.

Bahwa selanjutnya, terkait dengan asset milik PEMOHON, dalam hal mana PEMOHON hanya mencantumkan asset-aset yang telah dijamin oleh pihak Perbankan saja, akan tetapi, disatu sisi asset PEMOHON berupa Kendaraan Pribadi Milik PEMOHON yang tidak dimasukkan, sehingga hal tersebut seolah-olah PEMOHON menyatakan antara Utang dan/atau Tagihan PEMOHON dengan Asset PEMOHON tidak seimbang, dari dan karenanya telah membuktikan adanya itikad buruk dari PEMOHON untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan aquo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila majelis hakim aquo mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON, maka dengan demikian sudah dapat dipastikan Para Kreditur khususnya YUSDY BUHARI tidak akan mendapatkan kepastian hukum dalam mempertahankan haknya (i.c. tidak dapat mengajukan tagihan atas Piutang selaku Kreditur dari PEMOHON), hal mana dikarenakan telah muncul itikad buruk dari PEMOHON dengan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara a quo.

Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



4. Bahwa YUSDY BUHARI (KREDITUR LAIN) menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 9 butir 12 pada pokoknya menyatakan bahwa PEMOHON mohon mendapatkan perlindungan hukum dengan dinyatakan pailit guna kepastian hukum PEMOHON.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan, itikad buruk PEMOHON semakin terlihat dengan jelas dengan adanya Permohonan Pernyataan Pailit aquo seolah-olah PEMOHON menghindari dari adanya kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh hutang-hutang PEMOHON, **terlebih lagi** berdasarkan pada:

- 1) Bilyet Giro Nomor : SL 166104 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 15 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 2) Bilyet Giro Nomor : SL 166105 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 20 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 3) Bilyet Giro Nomor : SL 166106 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 25 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 4) Bilyet Giro Nomor : SL 166115 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 30 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 sebesar Rp 34.720.000,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh rupiah);
- 5) Bilyet Giro Nomor : QL 569361 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yusdy Buhari Tanggal Penarikan Tanggal 15 November 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)

Bahwa kelima Bilyet Giro tersebut telah menunjukkan utang PEMOHON kepada YUSDY BUHARI selaku Kreditur Lain **belum jatuh tempo** pada saat Permohonan Pernyataan Pailit diajukan pada tanggal 09 Oktober 2019. Sehingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit oleh PEMOHON sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang - Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka YUSDY BUHARI (KREDITUR LAIN) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi YUSDY BUHARI (KREDITUR LAIN) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A T A U

Apabila Majelis Hakim aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

4. HARRIS

DALAM EKSEPSI :

1. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*)

Bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON adalah ***kabur dan tidak jelas (Obscurum Libellum)***, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada halaman 1 pada bagian legal standing PEMOHON, pada pokoknya menyatakan PEMOHON bertempat tinggal di Vikamas I Blok A-IV No. 3, RT.009, RW. 005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Akan tetapi secara fakta PEMOHON **tidak bertempat tinggal** di alamat kediaman sebagaimana dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit, **adapun yang tinggal pada alamat tersebut hanyalah orang tua PEMOHON, sedangkan** PEMOHON **tidak pernah** tinggal dan/atau menetap dialamat yang dicantumkan PEMOHON dalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo.

Bahwa mengacu pada Hukum Acara Perdata, dalam hal membuat dan menyusun serta mengajukan gugatan, *legal standing* PEMOHON mutlak untuk dicantumkan; *in cassu* adalah pencantuman alamat PEMOHON, sebagaimana dinyatakan dalam Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2008, halaman 55 huruf b, yang menyatakan:

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



"Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

1) Yang dimaksud dengan alamat

Menurut hukum sesuai dengan tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat meliputi:

- **alamat kediaman pokok**
- **bisa juga alamat kediaman tambahan,**
- **atau tempat tinggal riil**

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal"

Bahwa mengacu kepada Doktrin Hukum diatas dikaitkan dengan alamat PEMOHON yang dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit, secara jelas dan nyata PEMOHON **sendiri tidak bertempat tinggal** disana, sehingga hal tersebut akan menjadi ketidakpastian bagi HARRIS selaku Kreditur Lain dalam mendapatkan kepastian untuk menyelesaikan perkara a quo.

b. Bahwa didalam Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 1 butir 4 pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan keuntungan atas usaha sandal PEMOHON yang tidak seimbang dengan pengeluaran dan juga pembayaran bunga-bunga pinjaman atas hutang-hutang PEMOHON, sehingga hutang PEMOHON semakin bertambah besar, akan tetapi didalam Permohonannya PEMOHON tidak menjelaskan secara prinsip terkait dengan jatuh tempo atas utang-utang dan/atau tagihan-tagihan pihak Kreditur yang telah mengalami jatuh tempo, namun demikian pada halaman 2 butir 6 Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada pokoknya menyatakan sejak tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON tidak lagi melakukan kegiatan usaha / berdagang lagi ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi pernyataan bagi HARRIS (KREDITUR LAIN) adalah :

1. *apakah Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON disebabkan karena PEMOHON tidak lagi melakukan kegiatan usaha / berdagang lagi ? ;*
2. *apakah PEMOHON memiliki utang yang telah jatuh tempo kepada HARRIS selaku Kreditur Lain?;*

Bahwa selain hal tersebut diatas, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON sama-sekali tidak dapat menjelaskan Kreditur yang manakah yang sudah Jatuh Tempo dan dapat ditagih ? ;

Bahwa pihak Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci berapakah sisa utang serta tanggal jatuh tempo bagi pihak Harris selaku Kreditur Lain dalam perkara a quo, sehingga membuktikan bahwa permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON adalah **KABUR dan TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURUM LEBELLUM)** ;

Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Bahwa sesuai uraian tersebut diatas, maka dapat dipahami, didalam Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON akan mengakibatkan PEMBUKTIAN yang sangat tidak sederhana, terkait dengan utang yang telah jatuh tempo kepada pihak Harris selaku Kreditur Lain, sehingga dalil yang diajukan PEMOHON didalam Permohonan Pernyataan Pailit-nya sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal mana sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 021 K/N/2002 tanggal 5 Juli 2002** yang menyatakan:

“Perkara permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga ternyata pembuktian tidak sederhana, dan bahkan dapat dikatakan sangat sulit dan rumit. Menghadapi kenyataan dalam persidangan yang demikian itu, maka judex facti pada Pengadilan Niaga seharusnya menyatakan bahwa perkara ini “tidak dapat diterima”, dengan dasar hukum pada pasal 6 ayat (3) UU No. 4/tahun 1998 (i.c. saat ini telah diubah dengan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004) yang menentukan adanya pembuktian yang sederhana dan cepat untuk perkara-perkara kepailitan”

- c. Bahwa selain hal tersebut diatas, didalam Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON, terkait dengan Asset PEMOHON hanya dicantumkan asset-aset yang telah dijaminan oleh pihak Perbankan saja, namun tetapi, asset milik PEMOHON berupa aset bergerak seperti Mobil Pribadi serta Mobil Angkut Barang milik PEMOHON **sama-sekali TIDAK** dimasukkan sebagai asset milik PEMOHON didalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo, sehingga hal tersebut membuktikan adanya **itikad buruk** PEMOHON terhadap Para Kreditur Konkuren yang tidak memiliki Hak Tanggungan dan/atau Jaminan untuk mendapatkan pembayaran dari PEMOHON ;

Berdasarkan hal tersebut maka jelas membuktikan bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON secara sukarela (*volunteer*) telah didasari adanya Itikad Buruk yakni dengan cara menyembunyikan aset-aset bergerak lainnya, sehingga Majelis Hakim dapat menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN PEMOHON BELUM WAKTUNYA DIAJUKAN (PREMATUR).

Bahwa HARRIS selaku Kreditur Lain mendapatkan 1 (satu) Bilyet Giro dari PEMOHON, yakni Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL 166113 tertanggal 25 Oktober 2019 senilai Rp.53.140.000,- (lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), dalam hal mana didalam Bilyet Giro tersebut dicantumkan tanggal pencairannya yakni **tanggal 25 Oktober 2019**, sedangkan Permohonan Pernyataan Pailit sudah diajukan PEMOHON pada **tanggal 9 Oktober 2019**, sehingga membuktikan bahwa tagihan HARRIS selaku Kreditur Lain belum jatuh tempo ;

Hal. 38 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara faktual pihak PEMOHON telah beritikad buruk yakni **dengan sengaja tidak** memasukkan dana di Bank Mandiri untuk pencairan atas Bilyet Giro No. SL 166113 tertanggal 25 Oktober 2019 senilai Rp.53.140.000,- (lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga HARRIS selaku Kreditur Lain **tidak mampu** mencairkan dana pada tanggal 25 Oktober 2019 ;

Bahwa tindakan mana PEMOHON mengajukan permohonan Pernyataan Pailit pada tanggal 9 Oktober 2019 di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah merupakan **itikad buruk** PEMOHON untuk menghindari kewajibannya melakukan pembayaran utang kepada HARRIS selaku Kreditur Lain, **PADAHAL** secara faktual utang PEMOHON kepada HARRIS (Kreditur Lain) belum jatuh tempo.

Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON secara sukarela (*volunteer*) pada tanggal 9 Oktober 2019 adalah Prematur, karena dengan sengaja diajukan sebelum tanggal jatuh tempo Pencairan Bilyet Giro a quo yang diterima oleh HARRIS selaku Kreditur Lain, maka dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON belum waktunya diajukan (*prematur*), sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan tanggapan didalam eksepsi diatas, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dapat menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa HARRIS selaku KREDITUR LAIN menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON pada halaman 1 butir 4 pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan keuntungan atas usaha sandal PEMOHON yang tidak seimbang dengan pengeluaran dan juga pembayaran bunga-bunga pinjaman atas hutang-hutang PEMOHON sehingga hutang PEMOHON semakin bertambah besar.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan berdasarkan pada Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL 166113 tertanggal 25 Oktober 2019 senilai Rp. 53.140.000,- (lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) **dicantumkan tanggal pencairannya** yakni tanggal **25 Oktober 2019**, sedangkan Permohonan Pernyataan Pailit diajukan PEMOHON kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal **9 Oktober 2019**, hal tersebut menandakan utang PEMOHON **belum jatuh tempo** kepada HARRIS selaku KREDITUR LAIN.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, seharusnya PEMOHON harus menunggu adanya utang PEMOHON yang telah jatuh tempo baru dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, hal ini guna untuk membuktikan adanya ketidakmampuan PEMOHON untuk melakukan pembayaran dan/atau penyelesaian atas tagihan dari Kreditur. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut berarti Permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON masih belum waktunya diajukan (*prematur*), karena **harus menunggu** dan/atau adanya tagihan yang telah jatuh tempo.

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam Perkara Kepailitan, prinsip dasar yang dalam pembuktian adalah harus sederhana mungkin, akan tetapi didalam perkara aquo alasan-alasan yang dijadikan dasar diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON, **tidak sederhana** sebagaimana yang seharusnya, dalam hal mana didalam Permohonan Pernyataan Pailit-nya, PEMOHON **tidak dapat** membuktikan adanya hutang PEMOHON yang telah jatuh tempo kepada siapa dan kapan jatuh temponya? Sehingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit oleh PEMOHON sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang - Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**"), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

*"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, **baik atas permohonannya sendiri** maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"*

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

*"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan **apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana** bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.**"*

2. Bahwa dengan menunjuk pada uraian-uraian di atas, pertimbangan Judex Factie dengan bertitik pijak pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, maka seyogyanya Pembagian Beban Pembuktian adalah:

- Apakah benar PEMOHON telah memiliki hutang dan/atau tagihan yang telah jatuh tempo ?
- Kepada Siapa hutang dan/atau tagihan PEMOHON telah jatuh tempo ?
- Kapan hutang dan/atau tagihan PEMOHON jatuh tempo ?
- Berapa total hutang dan/atau tagihan PEMOHON yang telah jatuh tempo ?

Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, telah terjawab pada uraian sebelumnya baik dalam bagian eksepsi maupun dalam bagian pokok perkara, oleh karenanya pembebanan pembuktian sebagaimana disebutkan di atas -SOR- jelas sangat adil dan proporsional serta sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana terurai di atas, jelaslah bahwa PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya hutang dan/atau tagihan yang telah jatuh tempo kepada Para Kreditur yang telah dicantumkan didalam Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON, maka tidak ada alasan hukum bagi PEMOHON untuk dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal. 40 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



3. Bahwa HARRIS selaku KREDITUR LAIN menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 2 butir 6 pada pokoknya menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON sudah tidak lagi melanjutkan kegiatan usaha karena sudah tidak sanggup lagi membayar biaya-biaya pengeluaran untuk dan juga tidak ada supplier yang memberikan barang dagangan kepada PEMOHON, dengan demikian maka PEMOHON sama sekali tidak ada pemasukan uang lagi.

Bahwa penolakan tersebut dikarenakan dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON menunjukkan adanya itikad buruk dari PEMOHON yang ingin mengelak dari kewajibannya untuk membayarkan hutangnya kepada Kreditur dengan dalil *"PEMOHON sama sekali tidak ada pemasukan uang lagi"*, hal tersebut dikarenakan pada tanggal 7 Oktober 2019 PEMOHON memang dengan sengaja telah menutup toko usaha miliknya, sehingga sangat sulit bagi Kreditur bertemu dengan PEMOHON untuk membicarakan kewajiban PEMOHON kepada HARRIS.

Bahwa terlebih lagi pada tanggal tanggal 31 Oktober 2019, PEMOHON telah menerima pembayaran dari Konsumen PEMOHON melalui Rekening BCA milik Ricky W. Rumantir (PEMOHON) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tiba-tiba HARRIS selaku Kreditur Lain mendapatkan pemberitahuan adanya Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON, **PADAHAL** PEMOHON masih mendapatkan pemasukan dari Para Konsumen PEMOHON, sehingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit aquo telah membuktikan adanya itikad buruk dari PEMOHON untuk menghindar dari kewajiban membayar hutangnya kepada Kreditur.

Bahwa selanjutnya, terkait dengan asset milik PEMOHON, dalam hal mana PEMOHON hanya mencantumkan asset-aset yang telah dijaminkan oleh pihak Perbankan saja, akan tetapi, disatu sisi asset PEMOHON berupa Kendaraan Pribadi serta Benda-bergerak lainnya Milik PEMOHON sama sekali tidak dimasukkan, sehingga hal tersebut seolah-olah PEMOHON menyatakan antara Utang dan/atau Tagihan PEMOHON dengan Asset PEMOHON tidak seimbang, sehingga telah membuktikan adanya itikad buruk dari PEMOHON melaksanakan kewajibannya membayar kepada Kreditur Lain ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila Majelis Hakim a quo mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON, maka dengan demikian sudah dapat dipastikan Para Kreditur khususnya HARRIS **tidak akan** mendapatkan kepastian hukum dalam mempertahankan haknya (i.c. tidak dapat mengajukan tagihan atas Piutang selaku Kreditur dari PEMOHON), hal mana dikarenakan telah muncul itikad buruk dari PEMOHON dengan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara aquo.

4. Bahwa HARRIS (KREDITUR LAIN) menolak dalil Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON pada halaman 9 butir 12 pada pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



PEMOHON mohon mendapatkan perlindungan hukum dengan dinyatakan pailit guna kepastian hukum PEMOHON.

Bahwa penolakan terhadap dalil Permohonan Pernyataan Pailit tersebut didasari oleh adanya itikad buruk PEMOHON yang dengan sengaja mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo pada tanggal 9 Oktober 2019 agar ada alasan untuk **tidak memasukkan** dana untuk pencairan Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL 166113 tertanggal 25 Oktober 2019 senilai Rp. 53.140.000,- (lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2019 ;

Bahwa Bilyet Giro a quo yang diterima oleh HARRIS selaku KREDITUR LAIN Belum Jatuh Tempo pada saat Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 9 Oktober 2019 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Sehingga diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit oleh PEMOHON sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang - Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan dan PKPU**"), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka HARRIS (KREDITUR LAIN) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi HARRIS selaku KREDITUR LAIN untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

A T A U

Apabila Majelis Hakim aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang bahwa sedangkan Kreditor Lain Bank BNI, meskipun diawal persidangan menghadap dipersidangan, namun untuk persidangan selanjutnya, Kreditor lain Bank BNI tersebut tidak lagi menghadap dipersidangan dan tidak mengajukan tanggapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas tanggapan Para Kreditor lain tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan tertanggal 27 November 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan atas tanggapan tersebut, Para Kreditor Lain menyatakan tetap pada tanggapannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Laporan Arus Kas (Laba/Rugi) Toko Putra Laris Periode Januari 2016 sampai dengan Oktober 2019, diberi tanda P-01;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Mili kNomor 3863/Kedaung Kali Angke, diberi tanda P-02;
3. Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Surat-surat Agunan kepada KrediturPT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil – Jakarta Kota tertanggal 30 April 2013, diberi tanda P-03;
4. Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Surat-surat Agunan kepada KrediturPT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil – Jakarta Kota tertanggal 12 Mei 2017, diberi tanda P-04;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil tanggapannya, Para Kreditor Lain telah mengajukan alat bukti surat berupa:

UD. Angkasa Jaya :

1. Fotocopy Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120015053701 tanggal 30 Oktober 2019, diberi tanda Bukti KL.II – 1;
2. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 179/24.1PK/31.73.02/-1.824.27/e/2016, tanggal 17 Nopember 2016, diberi tanda Bukti KL.II – 2;
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perseorangan Nomor TDP : 09.02.5.47.31585 tanggal 21 Januari 2011, diberi tanda Bukti KL.II – 3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan No. 4776//2002 tanggal 9 Nopember 2002, diberi tanda Bukti KL.II – 4;
5. Fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL 569179 tertanggal pencairan 15 Oktober 2019 senilai Rp. 21.970.000,- (dua puluh satu juta sembilan

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama ERNI HOESIEN (isteri KL-II),
diberi tanda Bukti KL.II – 5;

6. Fotocopy Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL 569359 tertanggal pencairan 20 Oktober 2019 senilai Rp. 12.340.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas nama ERNI HOESIEN (isteri KL-II), diberi tanda Bukti KL.II – 6;
7. Fotocopy Invoice No. SLO1P08190116 tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp. 9.618.180,- (sembilan juta enam ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh rupiah), diberi tanda Bukti KL.II – 7;
8. Fotocopy Invoice No. SLO1P08190276, tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.9.833.070,- (sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah), diberi tanda Bukti KL.II – 8;
9. Fotocopy Kartu Hutang UD ANGKASA JAYA atas nama Debitur “Putra Laris” Periode tahun 2018 – 2019, diberi tanda Bukti KL.II – 9;
10. Fotocopy Foto Bukti Transfer BCA, tertanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda Bukti KL.II – 10;
11. Fotocopy Foto – Foto kendaraan yang diduga milik RICKY W. RUMATIR dan DEVI FRANSISKA, akan tetapi sama-sekali tidak dimasukkan sebagai harta / aset didalam permohonan Pailit Nomor.53/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 09 Oktober 2019, diberi tanda Bukti KL.II – 11;
12. Fotocopy Foto Rumah yang terletak di Jln Vikamas I Blok A-IV No.3 RT.009/RW.005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, diberi tanda Bukti KL.II – 12;

2. PT. MEKAR NIAGA SENTOSA;

No	Bukti	URAIAN
1.	Bukti KL - 1	Akta Perseroan Terbatas No. 33, tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Eva Syahrial Litoto, S.H Notaris di Bekasi dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81385.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 03 November 2008 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan
2.	Bukti KL – 2	Akta No. 6 tanggal 06 – 06 – 2018 tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mekar Niaga Sentosa dengan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan

Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



		Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006564.AH.01.10.Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mekar Niaga Sentosa
3.	Bukti KL – 3	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008680 Tertanggal 02 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 862.663.68 (delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga koma enam ratus delapan rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 Oktober 2019;
4.	Bukti KL – 4	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008681 Tertanggal 02 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 5.621.468.16 (lima juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan koma enam belas rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 Oktober 2019;
5.	Bukti KL – 5	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008685 Tertanggal 02 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 5.802.493.44 (lima juta delapan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma empat empat rupiah), yang tanggal Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 Oktober 2019;
6.	Bukti KL – 6	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008784 Tertanggal 04 Juli 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp.3.956.482.56 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua koma lima puluh enam rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 19 Oktober 2019;
7.	Bukti KL – 7	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/008974 Tertanggal 11 Juli 2019 dengan Nilai Rp1.785.669.12 (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan koma dua belas rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 26 Oktober 2019;
8.	Bukti KL – 8	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009043 Tertanggal : 12 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 3.721.075.20 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh lima koma dua puluh rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 27 Oktober 2019;
9.	Bukti KL – 9	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009159 Tertanggal 16 Juli 2019, dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 1.318.800.00 (satu juta tiga ratus delapan belas ribu koma delapan ratus rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 31 Oktober 2019;
10.	Bukti KL – 10	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009160 Tertanggal 16 Juli 2019, dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 7.216.427.52 (tujuh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus dua

Hal. 45 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



		puluh tujuh koma lima puluh dua rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 31 Oktober 2019;
11.	Bukti KL – 11	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009233 Tertanggal 17 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 1.488.430.08 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh koma delapan rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 01 November 2019;
12.	Bukti KL – 12	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009289 Tertanggal 18 Juli 2019, dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 12.939.955.20 (dua belas juta Sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 02 November 2019;
13.	Bukti KL – 13	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009347 Tertanggal 19 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 2.976.860.16 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh koma enam belas rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 03 November 2019;
14.	Bukti KL – 14	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009429 Tertanggal 23 Juli 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 3.839.523.84 (tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga koma delapan puluh empat rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 07 November 2019;
15.	Bukti KL – 15	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009695 Tertanggal 01 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 7.442.150.40 (tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh koma empat puluh rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 16 November 2019;
16.	Bukti KL – 16	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009752 Tertanggal : 02 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 2.454.643.20 (dua juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga koma dua puluh rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 November 2019;
17.	Bukti KL – 17	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009753 Tertanggal 02 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 3.721.075.20 (tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh lima koma dua puluh rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 November 2019;
18.	Bukti KL – 18	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009754 Tertanggal 02 Agustus 2019 dengan Nilai tagihan sebesar Rp. 1.054.739.20 (satu juta lima puluh empat ribu tujuh ratus

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



		tiga puluh sembilan koma dua puluh rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 17 November 2019;
19.	Bukti KL – 19	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/009844 Tertanggal 06 Agustus 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 5.801.003.52 (lima juta delapan ratus satu ribu tiga koma lima puluh dua rupiah), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 21 November 2019;
20.	Bukti KL – 20	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/010108 Tertanggal 14 Agustus 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 8.255.646.72 (delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam koma tujuh dua), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 29 November 2019;
21.	Bukti KL – 21	Nota Penjualan Nomor : PSI19/JKT/0104460 Tertanggal 27 Agustus 2019 dengan Nilai Tagihan Sebesar Rp. 8.379.310.08 (delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus sepuluh koma delapan), yang Jatuh Tempo pembayarannya pada tanggal 12 Desember 2019;
22.	Bukti KL – 22	Bukti transfer ATM BCA tertanggal 31 Oktober 2019 pembayaran dari Konsumen Putra Laris kepada Rekening BCA milik Ricky W. Rumantir (Pemohon) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
23.	Bukti KL – 23	Foto – Foto kendaraan yang diduga milik RICKY W. RUMATIR dan DEVI FRANSISKA, akan tetapi sama-sekali tidak dimasukkan sebagai harta / aset didalam permohonan Pailit Nomor.53/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 09 Oktober 2019 ;
24.	Bukti KL – 24	Foto Rumah yang terletak di Jln Vikamas I Blok A-IV No.3 RT.009/RW.005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;

3. YUSDY BUHARI ;

No	Bukti	URAIAN
1.	Bukti KL - 1	Bilyet Giro Nomor : SL 166104 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yussy Bahari Tanggal Penarikan Tanggal 15 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 dengan Nominal Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
2.	Bukti KL - 2	Bilyet Giro Nomor : SL 166105 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yussy Bahari Tanggal Penarikan Tanggal 20 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 dengan Nominal Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Hal. 47 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bukti KL - 3	Bilyet Giro Nomor : SL 166106 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yussy Bahari Tanggal Penarikan Tanggal 25 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 dengan Nominal Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
4.	Bukti KL - 4	Bilyet Giro Nomor : SL 166115 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yussy Bahari Tanggal Penarikan Tanggal 30 Oktober 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nomor 115-0020031979 dengan Nominal Rp 34.720.000,00 (Tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh rupiah);
5.	Bukti KL - 5	Bilyet Giro Nomor : QL 569361 untuk rekening 1150048064324 atas nama Yussy Bahari Tanggal Penarikan Tanggal 15 November 2019 dari atas Nama DEVI FRANSISKA Bank Mandiri dengan Nominal Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
6.	Bukti KL - 6	Bukti transfer ATM BCA tertanggal 31 Oktober 2019 pembayaran dari Konsumen Putra Laris kepada Rekening BCA milik Ricky W. Rumantir (Pemohon) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
7.	Bukti KL - 7	Foto – Foto kendaraan yang diduga milik RICKY W. RUMATIR dan DEVI FRANSISKA, akan tetapi sama-sekali tidak dimasukkan sebagai harta / aset didalam permohonan Pailit Nomor.53/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 09 Oktober 2019 ;
8.	Bukti KL - 8	Foto Rumah yang terletak di Jln Vikamas I Blok A-IV No.3 RT.009/RW.005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;

4. HARRIS :

No	Bukti	URAIAN
1.	Bukti KL - 1	Bilyet Giro Bank Mandiri No. SL 166113 tertanggal 25 Oktober 2019 senilai Rp. 53.140.000,- (lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang dapat dilakukan penarikan tanggal 25 Oktober 2019;
2.	Bukti KL – 2	Bukti transfer ATM BCA tertanggal 31 Oktober 2019 pembayaran dari Konsumen Putra Laris kepada Rekening BCA milik Ricky W. Rumantir (Pemohon) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3.	Bukti KL – 3	Foto – Foto kendaraan yang diduga milik RICKY W. RUMATIR dan DEVI FRANSISKA, akan tetapi sama-sekali tidak dimasukkan sebagai harta / aset didalam permohonan Pailit Nomor.53/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga Jkt.Pst, tanggal 09 Oktober 2019 ;
4.	Bukti KL – 4	Foto Rumah yang terletak di Jln Vikamas I Blok A-IV No.3 RT.009/RW.005, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang bahwa akhirnya kedua belah pihak mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 7 Januari 2020 dan setelah itu mohon Putusan;

Menimbang bahwa segala sesuatu kejadian sepanjang bpersidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam Tanggapannya, Para Kreditor Lain I telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon adalah Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*);
2. Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon, belum saatnya untuk diajukan;

yang selengkapnya sebagaimana tersebut pada tanggapan Para Kreditor Lain tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Para Kreditor Lain tersebut, Pemohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Kreditor Lain tersebut adalah tidak beralasan karena telah mencakup materi pembuktian pokok perkara sehingga Eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati materi Eksepsi yang diajukan oleh Para Kreditor Lain dan tanggapan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili, baik yang bersifat mutlak maupun yang bersifat relatif, sehingga Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga Eksepsi dari Para Kreditor Lain tersebut harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon dan tanggapan dari Kreditor Lain adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Permohonannya, Para Pemohon Pailit memohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan mengabulkan Permohonan Pailit dari pemohon Pailit untuk seluruhnya, dengan segala akibat hukumnya, karena Termohon Pailit memiliki utang yang dapat ditagih dan telah jatuh waktu, kepada Para Kreditornya, karena sejak tahun 2002, Pemohon

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik usaha sandal/toko sandal "PUTRA LARIS" yang berlokasi di JL Perniagaan Raya, Pasar Perniagaan Lt Dasar Blok B 39-40, Tambora Jakarta Barat, dan setelah sekian tahun Pemohon berdagang sandal, Pemohon sempat membesarkan usahanya, namun sejak tahun 2016, usaha Pemohon mengalami kemunduran dan menimbulkan kerugian terus menerus, sehingga guna menunjang kelanjutan usaha maka Pemohon terpaksa mencari pinjaman kepada pihak bank dan juga kepada teman-teman dan sanak saudara, dan dikarenakan keuntungan atas usaha sandal Pemohon yang tidak seimbang dengan pengeluaran dan juga pembayaran bunga-bunga pinjaman atas hutang-hutang Pemohon sehingga hutang Pemohon semakin hari semakin bertambah besar;

Menimbang bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon selama ini bertahan tetap berjualan sandal dengan harapan suatu saat bisa mendapatkan keuntungan yang besar namun faktanya semakin lama Pemohon bertahan, semakin besar hutang Pemohon kepada para kreditor karena Pemohon tidak dapat membayar bunga dan pokok pinjamannya dan terhitung sejak tanggal 7 OKTOBER 2019 Pemohon sudah tidak melanjutkan kegiatan usaha / berdagang lagi, karena sudah tidak sanggup lagi membayar biaya-biaya pengeluaran untuk dan juga tidak ada supplier yang memberikan barang dagangan kepada Pemohon, dengan demikian maka Pemohon sama sekali tidak ada pemasukan uang lagi, dan saat ini Pemohon mempunyai hutang kepada: para supplier, bank, teman-teman, sanak-sanak saudara, kantor pajak, sebagaimana tersebut dalam Permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Para Kreditor Lain telah mengajukan tanggapan 20 November 2019, yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon tersebut, karena tagihan-tagihan dari Para Kreditor Lain tersebut belum jatuh tempo karena terdapat tagihan-tagihan dari Para Kreditor Lain tersebut jatuh tempo setelah Pemohon mendaftarkan permohonannya tersebut, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Tanggapan Para Kreditor Lain tersebut, sehingga Para Kreditor Lain menyatakan bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon tersebut, diajukan dengan itikad tidak baik;

Menimbang bahwa lebih lanjut Para Kreditor Lain mengajukan dalil bahwa Pemohon tidak secara transparent dan terbuka untuk menyebutkan asset-aset dan harta benda lainnya dari Pemohon yang akan digunakan untuk kepentingan pelunasan dari tagihan para kreditornya, sehingga Permohonan dari Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan tanggapan Para Kreditor Lain tersebut, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 6 Jo. Pasal 8 ayat (4) dan terhadap hal tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, maka Majelis akan mengacu pada azas yang dianut dalam hukum pembuktian, bahwa terhadap Penggugat harus dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan adanya utang yang dapat ditagih dan telah jatuh waktu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut dalam bukti tanda P 01 berupa arus (Laba/Rugi) Toko Lafris Priode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2019, yang disusun dalam bentuk tabel, setelah majelis mencermatinya, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan adanya piutang dari Pemohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Kreditornya, karena bukti tersebut hanya memuat laporan atau catatan uang keluar masuk yang tidak didukung dengan pembuktian lainnya dan hanya dibuat secara sepihak oleh Pemohon;

Menimbang bahwa demikian pula dengan bukti surat lainnya dari Pemohon, sebagaimana tersebut dalam bukti tanda P - 02, tanda P - 03 dan tanda P - 04, setelah Majelis mencermatinya, bukti tersebut mempunyai sifat dan kualitas yang sama dengan bukti tanda P - 01 tersebut di atas, yang tidak memiliki nilai pembuktian tentang adanya utang yang dapat ditagih dan telah jatuh waktu dari Pemohon kepada Para Kreditornya tersebut;

Menimbang bahwa sementara disisi lain, untuk membuktikan dalil tanggapannya, Kreditor Lain - II UD. Angkasa Jaya telah mengajukan alat bukti surat tanda KL II - 5 berupa Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL 569179 tertanggal pencairan 15 Oktober 2019 senilai Rp. 21.970.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan bukti tanda KL II - 6 berupa Bilyet Giro Bank Mandiri No. QL 569359 tertanggal pencairan 20 Oktober 2019 senilai Rp. 12.340.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang setelah Majelis mencermatinya, jatuh tempo dari kedua bukti tersebut masing-masing 15 Oktober 2019 dan 20 Oktober 2019, yang artinya jatuh temponya adalah setelah perkara a quo didaftarkan, yakni pada tanggal 9 Oktober 2019;

Hal. 51 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Kreditor lain - II tersebut adalah bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Kreditor Lain - III PT Mekar Niaga Sentosa sebagaimana tersebut dalam bukti KL III - 4 sampai dengan bukti KL III - 22 masing-masing berupa Nota Penjualan antara Kreditor Lain - III dengan Pemohon, yang setelah majelis mencermatinya, juga jatuh temponya setelah tanggal pendaftaran perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan dengan bukti surat yang diajukan oleh Kreditor lain - IV Yusdi Buhari berupa bukti tanda KL - IV, KL IV - 2, KL IV - 3, KL IV - 4, dan KL IV - 5, masing berupa Bilyet Giro dari Pemohon kepada Kreditor Lain - IV tersebut, yang setelah Majelis mencermatinya, jatuh tempo Bilyet Giro tersebut adalah setelah tanggal perkara a quo didaftarkan, yang bersesuaian juga dengan bukti surat yang diajukan oleh Kreditor Lain - V Harris, berupa tanda KL V - 1 yang juga berupa Bilyet Giro, yang jatuh temponya juga setelah tanggal perkara a quo didaftarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka standart penentuan status utang jatuh waktu menjadi tidak jelas, karena Para Kreditor Lain tersebut dapat membuktikan adanya transaksi yang akan terjadi antara Kreditor Lain dengan Pemohon setelah tanggal pendaftaran tersebut di atas, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 37 tahun 2005 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga petitum angka (1) yang mohon agar Majlies mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah berdasar hukum jika Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan pembuktian dan dalil lainnya yang diajukan oleh para pihak dipandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan olehnya itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi dari Kreditor Lain Tidak dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Pemohon Pailit untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar **Rp. 3.601.000,00 (Tiga juta enam ratus satu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 oleh kami, Makmur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Tony Hutauruk, S.H., M.H. dan Abdul Kohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Kuasa Pemohon Pailit dan Kuasa Kreditor Lain II, Kreditor Lain III, Kreditor Lain IV dan Kreditor Lain V, tanpa hadirnya Kreditor Lain I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Tony Hutauruk, S.H., M.H.

Makmur, S.H., M.H.

Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, SH.

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan No. 53/Pdt.Sus-Pailit/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst.



Biaya-Biaya :

1. PNBP	: Rp. 2.000.000,00
2. Biaya proses : Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 1.500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 3.601.000,00

(Tiga juta enam ratus satu ribu rupiah)